

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2535
อัยการ ลำพูน
นาย อนุ พงศ์ ชุ่มธิ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 161, มาตรา 264

จำเลยมีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การที่จำเลยรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ ส. แล้วต่อมาได้แก้ไขสำเนาเป็นออกให้ อ. เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ของจำเลย และลงลายมือชื่อตนเองเป็นผู้ทำและผู้แก้ไขเอกสารนั้น จึงเป็นเอกสารที่แท้จริงที่จำเลยทำขึ้น แม้ข้อความในต้นฉบับและสำเนาจะไม่ตรงกัน ก็เป็นแต่เพียงเอกสารเท็จ ไม่ทำให้เอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 265

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 147, 157, 161, 264, 265, 268 และขอให้สั่งให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 1,595 บาท แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 161, 265 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 1,595

บาท แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์และ
จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยรับ
ราชการเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ก่อนเกิด
เหตุเงินงบประมาณรวมทั้งเงินเดือนและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของสำนักงาน
สาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยหายไป 164,000 บาทเศษ จำเลยรับ
ว่าเป็นผู้นำเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ได้มาตรวจบัญชีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน พบว่าเงินอีกจำนวนหนึ่งขาดหายไปแต่ไม่ทราบจำนวนแน่นอน เพราะจำเลย
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้และจำเลยไม่ได้มาทำงาน ไม่ทราบว่าจำเลยไปอยู่
ที่ใด นายสมทรง รัชต์เผ่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ตั้งกรรมการตรวจค้นโต๊ะ
ตู้เอกสารของจำเลย ผลการตรวจค้นพบเอกสารใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมาย จ.2 ซึ่ง
จะต้องมอบให้นางสาวสุมาลี หมีนจำปา ผู้นำเงินมาส่งคืนแต่จำเลยไม่ได้ให้ไปและพบ
สำเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า จึงได้แจ้งความให้ดำเนินคดีแก่
จำเลย จำเลยยอมรับว่าเป็นผู้เขียนและเป็นผู้แก้ไขเอกสารดังกล่าวจริง ได้มีการ
สอบสวนทางวินัยและมีคำสั่งไล่จำเลยออกจากราชการแล้ว

ส่วนความผิดฐานเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการได้ความตามทางนำสืบของ
โจทก์ว่า จำเลยเป็นผู้เขียนข้อความในใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.2 ว่า เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2529 ได้รับเงินจากนางสาวสุมาลี หมีนจำปา เป็นค่าส่งคืนเงินเดือนและ
เงินพ.ช.ค. ประจำเดือนมิถุนายน 2529 จำนวน 1,595 บาท และลงชื่อจำเลยเป็น
ผู้รับเงิน ต่อมาจำเลยได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าวมาลบและแก้ไขข้อความ
เป็นว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2529 ได้รับเงินจากนางอรพินท์ หมีนประเสริฐดี เป็น
ค่าส่งคืนเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 375 บาท แล้วลงชื่อจำเลยกำกับกับการแก้ไข

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 เห็นว่าจำเลยมีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การที่จำเลยออกใบเสร็จรับเงินให้นางสุมาลีแล้วต่อมาได้แก้ไขสำเนาเป็นออกให้นางอรพินท์เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ของจำเลย และลงลายมือชื่อตนเองเป็นผู้ทำ และผู้แก้ไขเอกสารนั้น จึงเป็นเอกสารที่แท้จริงที่จำเลยทำขึ้น แม้ข้อความในต้นฉบับ และสำเนาจะไม่ตรงกันก็เป็นแต่เพียงจำเลยทำสำเนาเอกสารเท็จ ไม่ทำให้เอกสารนั้น เป็นเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 161, 265 ที่ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 265 ด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 161, 265 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>